

1529132-91.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... tenha efetivamente participado do tráfico imputado.

Vejamos.

O réu foi preso em flagrante pelos policiais militares Ivanildo e Simão na posse de 32 (trinta e duas) porções de cocaína, sob a forma de "crack", além de R\$68,00.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais receberam uma denúncia de tráfico de drogas na região e, em patrulhamento pelo local, notaram o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1529132-91.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529132-91.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2327249/2021 - 63º D.P. VILA JACUI, 21720486 - 63º D.P. VILA JACUI, 6311/21/326 -

63º D.P. VILA JACUI, 6315/21/326 - 63º D.P. VILA JACUI, 2327249 - 63º D.P. VILA

JACUI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

IGOR DA CRUZ DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

IGOR DA CRUZ DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, no dia 01 de dezembro de 2021, por volta das 14h, na Rua Chá dos Jesuítas, número 909, Vila Progresso, São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, 32 (trinta e duas) porções de cocaína, sob a forma de "crack", com massa líquida de 3,5 gramas, substância entorpecente e que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar.

Auto de prisão em flagrante à fl. 03; termos de depoimento às fls. 04/05; termo de interrogatório à fl. 06; boletim de ocorrência às fls. 07/10; auto de exibição e apreensão à fl. 11; laudo pericial às fls. 30/32 e 94/96.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. O réu, embora regularmente intimado, não compareceu à audiência e foi declarado revel.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente, pois as provas colhidas sob o crivo do contraditório não trazem elementos que façam concluir que o réu tenha efetivamente participado do tráfico imputado.

Vejamos.

O réu foi preso em flagrante pelos policiais militares Ivanildo e Simão na posse de 32 (trinta e duas) porções de cocaína, sob a forma de "crack", além de R\$68,00.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais receberam uma denúncia de tráfico de drogas na região e, em patrulhamento pelo local, notaram o réu, ao avistar a viatura, passou a caminhar rápido, em evidente atitude furtiva. Nesse percurso, jogou fora uma sacola verde e correu. Conseguiram abordá-lo e recuperar o objeto lançado, constando que havia 32 pedras de "crack" em seu interior.

Essa é a prova oral colhida na fase extrajudicial, pois em seus depoimentos prestados em juízo, nenhum dos policiais se recordou da ocorrência.

Dessa forma, nada restou comprovado nos autos no sentido de haver o réu efetivamente tomado prática dos atos descritos na exordial, e, para seu reconhecimento a prova deve ser inequívoca.

Neste passo, compreende-se que a hipótese retratada evidencia a existência de um fato criminoso, embora não se tenha conseguido demonstrar a ativa participação do réu. Isso porque a realidade das provas colhidas no processo demonstra merecer o acusado a absolvição, por não se ter construído um universo sólido de provas contra sua pessoa.

MITTERMAYER, versando sobre o sistema das leis alemãs em matéria de prova por indícios esclarece que "O concurso de indícios só pode servir de fundamento da condenação, quando demonstra plenamente o facto e seus caracteres criminaes (...) É mister haver contra o accusado o concurso de muitos indícios (...) A harmonia entre os indícios contra o accusado deve ser tal, que faça necessariamente concluir como certo, segundo o curso ordinario das coisas, ser culpado o accusado, e que, para não os interpretar contra elle, seja necessario lançar-se no dominio do sobrenatural, e acreditar em factos, cuja existencia na causa nada faz suppôr. Para dar a este principio uma forma absoluta, como elle, diremos: a convicção do juiz deve ser tal que não deixe logar para uma duvida rasoavel" (in literis).

As testemunhas, em decorrência do lapso temporal decorrido, não souberam informar com precisão a conduta de trafico. Assim, as provas produzidas em juízo não demonstraram com clareza tal autoria por parte do réu.

Neste azo, ao contrário do aduzido pela Defesa, os depoimentos ofertados em audiência não confirmam a denúncia, de tal sorte que restam dúvidas de que os entorpecentes estavam na posse do acusado. Fato de que os policiais não presenciaram ato efetivo de mercancia. Aliás, o segundo policial de nada se recordou.

E, como cediço, para a formação da convicção condenatória seria necessário um conjunto probatório mais robusto e contundente, que fornecesse elementos capazes de indicar, sem sombra de dúvidas, a atividade de trafico. Nesse sentido, o entendimento dominante na jurisprudência pátria que o delito não pode ser presumido, bem como ninguém pode ser condenado por crime por mera suposição ou aparência.

Neste sentido, o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: "Se o juiz não possui provas sólidas para formação de seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição." (Código de Processo Penal Comentado - Ed. Revista dos Tribunais - 5ª edição). Destarte, não

vislumbro elementos que comprovem verdadeiramente a prática por parte do acusado, do delito que lhe foi atribuído na denúncia, impondo-se, em observância ao princípio do in dubio pro reo, sua absolvição.

Por fim, a absolvição com base na insuficiência de provas é medida que se impõe.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e assim o faço para ABSOLVER o réu IGOR DA CRUZ DOS SANTOS a imputação que lhe fora feita como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Autorizo a liberação da quantia apreendida em favor do réu. Expeça-se o necessário. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 18 de outubro de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA